

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6557/2557

บริษัทเพอร์-เทค จำกัด

โจทก์

บริษัทธนาทร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กับ  
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท  
จำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40

จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 แม้ขณะจำเลยที่ 1  
โอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ซึ่งคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้อง  
จำเลยที่ 1 ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ความผิด  
ตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 มีองค์ประกอบสำคัญที่ว่า  
จำเลยที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของจำเลยที่ 1 โอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สิน  
ของจำเลยที่ 1 โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อว่าเมื่อโจทก์ชนะคดีแพ่งแล้ว โจทก์อาจไม่  
สามารถบังคับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากจำเลยที่ 1 ได้ บทบัญญัติดังกล่าว  
มิได้บัญญัติให้เจ้านี้หมายถึงเฉพาะบุคคลผู้ที่ชนะคดีและคดีได้ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น  
หากหมายความว่าเจ้านี้ซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้านี้ที่มีต่อนิติบุคคลดังกล่าวบังคับการ  
ชำระหนี้จากนิติบุคคลดังกล่าว ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ด้วย  
ดังนี้ คำพิพากษาของศาลที่ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในทางแพ่งจึงมิใช้องค์ประกอบความ  
รับผิดชอบในทางอาญา เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของจำเลยที่ 1 โอน  
ที่ดินให้จำเลยที่ 3 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องและต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

ให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 แล้ว การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงครบองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.ดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 187 พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ในฟ้องข้อ 4 (ก) มีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องของโจทก์ในข้อหาดังกล่าว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลย (ที่ถูก จำเลยที่ 2) มีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 จำคุกจำเลย (ที่ถูก จำเลยที่ 2) 6 เดือน

ทางพิจารณาของจำเลย (ที่ถูก จำเลยที่ 2) เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ  
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก  
4 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็น  
กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 โจทก์ฟ้อง  
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8288/2542 ของศาลแพ่ง จำเลยที่ 1  
และที่ 2 ให้การต่อสู้คดีกับจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งโจทก์ ต่อมาศาลแพ่งมีคำพิพากษา  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,794,220.19 บาท  
พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา  
ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,739,019.19 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยที่  
1 ฎีกา สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 85622 ตำบลคลองหนึ่ง (คลองหนึ่งตก) อำเภอ  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) จำเลยที่ 1 ได้รับโอนมาจากบริษัทเควายเอช  
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ตามคำสั่งศาล  
ชั้นต้น ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 โอนขายที่ดินดัง  
กล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2  
ว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ครอบงำประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด  
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม  
และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 หรือไม่ เห็นว่า แม้ขณะจำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินให้  
แก่จำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ซึ่งคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ดัง

กล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 มีองค์ประกอบสำคัญที่ว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของจำเลยที่ 1 โอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อว่าเมื่อโจทก์ชนะคดีแล้ว โจทก์อาจไม่สามารถบังคับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากจำเลยที่ 1 ได้ ทั้งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติให้เจ้าหนี้หมายถึงเฉพาะบุคคลผู้ที่ชนะคดีและคดีได้ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น หากหมายความว่าถึงเจ้าหนี้ซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อนิติบุคคลดังกล่าวบังคับการชำระหนี้จากนิติบุคคลดังกล่าวใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ด้วย ดังนี้ คำพิพากษาของศาลที่ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในทางแพ่งจึงมิใช่องค์ประกอบความรับผิดชอบในทางอาญา เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของจำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้จำเลยที่ 3 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องและต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 แล้ว การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 40 ฎีกาของจำเลยที่ 2 พังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปกรณ์ มหรรณพ-เกษม เกษมปัญญา-นุจรินทร์ จันทรพรายศรี)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายสมเกียรติ ศรีศิลป์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสุภามิตร บุญประสงค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ6270/2550

ต้น

หมายเหตุ